

1528386-29.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de roubo pelo acusado LUCAS e receptação simples pelo acusado CÁSSIO.

DO DELITO DE ROUBO - RÉU LUCAS

A firmeza das vítimas ao narrarem a conduta do réu LUCAS e confirmarem a autoria do roubo, realizando o reconhecimento pessoal do acusado em solo policial, o qual foi confirmado em juízo, somados aos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1528386-29.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528386-29.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2316525/2021 - 56º D.P. VILA ALPINA, 21510518 - 56º D.P. VILA ALPINA, 4453/21/310 - 56º D.P. VILA ALPINA, 2316525 - 56º D.P. VILA ALPINA, 2316525 - 42º D.P. PARQUE S. LUCAS, 4453/21/310 - 42º D.P. PARQUE S. LUCAS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUCAS GONÇALVES SANTANA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

LUCAS GONÇALVES SANTANA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 21 de novembro de 2021, por volta das 16h50, na altura do número 428 da rua Ana Araújo de Paula, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso de agentes e mediante unidade de desígnios com outro indivíduo desconhecido, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, o automóvel VW

Virtus, MF, placas GKG 8G35/São Paulo, preto, ano de fabricação e modelo 2020, a quantia em dinheiro de R\$ 20,00 (vinte reais) e um aparelho de telefone celular, bens pertencentes à vítima Aurélio Demetrio Rovea Filho, bem como um aparelho de telefone celular da marca Motorola, modelo One Hyper Azul Oceano 128, pertencente à vítima Douglas Alves Mendes, conforme boletins de ocorrência de fls.09/15 , 57/58 e 59/60, autos de reconhecimento de pessoa de fls.24/25 e auto de exibição e apreensão de fl.26.

CÁSSIO ANTONIO RAFAEL SAMAEL LELLIS E SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque, no dia 21 de novembro de 2021, por volta das 23h40, na rua General Irulegui Cunha, altura do numeral 500, São Lucas, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso de agentes e mediante unidade de desígnios com outros dois indivíduos desconhecidos e com o roubador Lucas, receberam e conduziram, em proveito próprio ou alheio, coisa produto de crime consistente no automóvel VW Virtus, MF, placas GKG 8G35/São Paulo, preto, ano de fabricação e modelo 2020, sabendo que referida coisa era produto de crime, conforme boletins de ocorrência de fls.09/15 , 57/58 e 59/60 e auto de exibição e apreensão de fl.26.

A denúncia foi recebida (fls. 119).

O réu LUCAS foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação (LUCAS: fls. 120/129). Após, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 152). O acusado CASSIO foi citado e apresentou resposta à acusação em audiência, havendo também a ratificação da denúncia (fls. 284).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas. Por fim, os acusados foram interrogados.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus, vez que evidentes a autoria e a materialidade; quanto ao réu LUCAS, requereu a pena fixada acima do patamar mínimo legal, reconhecimento das causas de aumento de concurso de agentes e emprego de arma, o concurso formal de delitos e o regime fechado; em relação ao réu CASSIO, pleiteou a fixação da pena base acima do mínimo legal, fixação do regime fechado, vedada a conversão da pena privativa em restritiva de direitos.

A Defesa do réu CÁSSIO pleiteou a absolvição, por insuficiência de provas; alternativamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a imposição de regime prisional mais brando que o fechado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

A Defesa do réu LUCAS, em sede de alegações finais, requereu preliminarmente o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal ofertado na fase policial. No mérito, pediu a improcedência da ação (fls. 295/315).

É o relatório.
Decido.

A preliminar arguida pela defesa confunde-se com o mérito da ação penal e com este será analisada.

Infere-se do conjunto probatório que o acusado LUCAS, no dia 21 de novembro de 2021, por volta das 16h50, na altura do número 428 da rua Ana Araújo de Paula, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso de agentes e mediante unidade de desígnios com outro indivíduo desconhecido, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, o automóvel VW Virtus, MF, placas GKG 8G35/São Paulo, preto, ano de fabricação e modelo 2020, a quantia em dinheiro de R\$ 20,00 (vinte reais) e um aparelho de telefone celular, bens

pertencentes à vítima Aurélio Demétrio Rovea Filho, bem como um aparelho de telefone celular da marca Motorola, modelo One Hyper Azul Oceano 128, pertencente à vítima Douglas Alves Mendes, conforme boletins de ocorrência de fls. 09/15, 57/58 e 59/60, autos de reconhecimento de pessoa de fls.24/25 e auto de exibição e apreensão de fl.26.

Infere-se ainda que o acusado CÁSSIO, no dia 21 de novembro de 2021, por volta das 23h40, na rua General Irulegui Cunha, altura do numeral 500, São Lucas, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso de agentes e mediante unidade de desígnios com outros dois indivíduos desconhecidos e com o roubador LUCAS, receberam e conduziram, em proveito próprio ou alheio, coisa produto de crime consistente no automóvel VW Virtus, MF, placas GKG 8G35/São Paulo, preto, ano de fabricação e modelo 2020, sabendo que referida coisa era produto de crime, conforme boletins de ocorrência de fls. 09/15, 57/58 e 59/60 e auto de exibição e apreensão de fl.26.

Apurou-se que, a vítima Aurélio Demétrio Rovea Filho exerce a profissão de motorista de aplicativo e, por ocasião dos fatos, transportava a vítima Douglas Alves Mendes em seu automóvel VW Virtus, MF, placas GKG 8G35/São Paulo, preto, ano de fabricação e modelo 2020. No momento em que as vítimas trafegavam pela rua Ana Araújo de Paula, altura do numeral 428, foram abordadas pelo denunciado LUCAS e por outro infrator não identificado, os quais, conluídos entre eles, anunciaram o assalto, exibindo armas de fogo para as vítimas. Aurélio, amedrontado, teve de parar o veículo. LUCAS, de posse de arma de fogo, dirigiu-se até a vítima Douglas e mandou que ele saísse do interior do veículo, sem prejuízo de lhe passar seu aparelho celular, no que foi atendido. O outro infrator, também armado, ordenou que Aurélio saísse do interior e do automóvel, oportunidade na qual subtraiu a quantia de vinte reais de sua carteira. Ambos os infratores adentraram no veículo VW Virtus e empreenderam fuga em poder dos referidos bens, além do aparelho celular de Aurélio, o qual estava acoplado no painel do veículo. Posteriormente, a polícia militar foi acionada e os policiais passaram a diligenciar nas redondezas. Por volta das 23h40 da mesma data, os policiais visualizaram o automóvel em tela, sem placas, trafegando pela rua Secundino Domingues em alta velocidade, instante em que deram ordem de parada. O indivíduo que conduzia o carro roubado, entretanto, acelerou o automóvel e iniciou fuga, atravessando diversos sinais semafóricos vermelhos, sentido favela das Linhas Correntes. Na rua General Irulegui Cunha, o motorista do veículo VW/Virtus parou o automóvel, momento em que quatro indivíduos dele desembarcaram, dentre eles os denunciados LUCAS, que estava no banco dianteiro do passageiro, e CÁSSIO ANTONIO, o qual estava no banco traseiro do lado direito. Os quatro indivíduos iniciaram fuga, sendo que, após breve perseguição, os policiais lograram êxito em deter LUCAS e CÁSSIO, ao passo que os demais indivíduos escaparam, sem terem sido identificados. LUCAS afirmou a um dos policiais que estavam em poder do automóvel para "cortá-lo". Os denunciados foram encaminhados ao Distrito Policial, onde LUCAS foi reconhecido por ambas as vítimas como um dos autores do crime de roubo narrado nos autos.

Apurou-se, outrossim, que, em relação ao denunciado CÁSSIO ANTONIO, em conluio com os dois indivíduos que conseguiram escapar sem terem sido identificados, receberam o automóvel e o conduziram, sabendo que se tratava de veículo produto de roubo, já que cometido na mesma data por um dos ocupantes do veículo, qual seja, o denunciado LUCAS.

A materialidade dos delitos acha-se consubstanciada nos autos de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 09/15), autos de reconhecimento de pessoa (fls. 23 e 25), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 26), laudo pericial do celular (fls. 268/271), laudo pericial do veículo (fls. 275/282), bem como pelas provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria.

Na primeira fase da persecução penal (fls. 07), o acusado LUCAS disse que por volta

das 23h40min estava sentado na calçada acompanhado de sua esposa em uma viela da comunidade onde os fatos se deram quando, de repente, iniciou-se confusão com correria. O interrogado, sem saber o que estava acontecendo, foi capturado por policiais militares e algemado. O interrogado, quanto ao roubo do automóvel VW/Virtus, disse que nada sabe acerca do veículo e que não esteve envolvido nem no roubo nem na condução do mesmo para desmanche. Por fim, disse que nada mais tem a relatar sobre os fatos.

Na fase indiciária (fls. 08), o acusado CASSIO ANTONIO disse que por volta das 23h40min estava em uma viela da comunidade das linhas correntes quando percebeu várias pessoas correndo em razão da aproximação dos policiais militares condutor e testemunha. O interrogado, então, foi abordado e algemado por um dos militares, mesmo sem nada saber sobre o que estava ocorrendo. Afirmou que não participou e nada sabe acerca da subtração do veículo VW/Virtus, bem como que não estava envolvido no transporte dele para "corte"/desmanche.

Ouvidos em Juízo, os réus confirmaram que não conheciam os policiais e as vítimas de data anterior.

LUCAS negou o roubo. Disse que não estava no veículo. Chegou na adega por volta das 13h e ficou até a hora da sua abordagem, por volta das 20 horas. Asseverou que estava com sua filha no colo e os policiais lhe perguntaram se tinha passagem. Foi conduzido para a delegacia, onde foi reconhecido.

CASSIO disse ter 43 anos. Negou que estivesse na posse do veículo subtraído. Foi abordado pela polícia em uma festa. Contou que um veículo passou em alta velocidade. Outras pessoas foram abordadas, mas somente o depoente e LUCAS foram conduzidos para a delegacia.

As negativas apresentadas pelos acusados restaram absolutamente isoladas diante do contexto probatório.

A vítima do roubo, Aurélio Demétrio Rovea Filho, narrou, na Delegacia e em Juízo, com muita clareza e coesão, a forma como se deu o roubo do veículo que estava em sua posse e do seu aparelho celular e valor em dinheiro, perpetrado por dois agentes, com arma de fogo.

Disse, na delegacia (fls. 05), que trabalha como motorista de aplicativo. Afirmou que no dia 21/11/201, por volta das 16h50min, trafegava com seu veículo VW/Virtus de placas GKG8G35 pela rua Ana Araújo De Paula transportando o cliente Douglas Alves Mendes, quando, de súbito, na altura do numeral 428, dois indivíduos entraram na frente do automóvel, obrigando o declarante a parar, pois ambos exibiam armas de fogo. Em seguida, um dos indivíduos, reconhecido em auto próprio como LUCAS GONÇALVES SANTANA, dirigiu-se até o passageiro Douglas e subtraiu seus bens, mandando que ele desembarcasse do VW/Virtus. O outro roubador, por seu turno, foi até o declarante e lhe mandou que descesse do automóvel, subtraindo R\$20,00 de sua carteira. Em seguida, os dois roubadores entraram no veículo VW/Virtus e fugiram do local, levando consigo o celular do declarante, que estava em um suporte no painel do automóvel. Reconheceu com absoluta certeza LUCAS GONÇALVES SANTANA como sendo o indivíduo que, portando arma de fogo, dirigiu-se até Douglas e o roubou, entrando no passageiro do veículo VW/Virtus para, junto do outro autor, fugir do local a bordo do automóvel. Quanto ao outro indivíduo presente, CASSIO ANTONIO RAFAEL SAMAEL LELLIS E SILVA, não o reconheceu como autor do roubo.

Em juízo, o ofendido Aurélio reconheceu o acusado LUCAS (número 02), com segurança, como sendo um dos roubadores.

Declarou que foram abordados por indivíduos que ordenaram que desembarcassem do veículo. Viu duas armas. O acusado LUCAS foi quem abordou o passageiro. Foram

subtraídos o veículo, o celular e a quantia de R\$ 30,00 (trinta reais). O carro foi encontrado batido. Teve um prejuízo de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o reparo do automóvel. Fez reconhecimento pessoal, sendo que uma fotografia também foi mostrada por um policial militar. Contou que, no reconhecimento pessoal, foram colocadas duas pessoas e asseverou que reconheceu o réu LUCAS com certeza absoluta. Não conhecia o réu LUCAS antes dos fatos.

A vítima Douglas Alves Mendes, ouvida na delegacia (fls. 06), declarou que na data dos fatos, por volta das 16h40min, ocasião em que estava no interior do veículo da marca VW/Virtus de placas GKG8G35, tratando-se de um Uber, quando, na rua Ana Araujo de Paula, foram abordados por dois indivíduos desconhecidos, os quais, mediante emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto, sendo que um dos indivíduos abordou o motorista do aplicativo, enquanto que o segundo, empunhando arma de fogo, abordou o declarante, obrigando que desembarcasse do veículo, exigindo a entrega de seu aparelho celular, ora descrito no Boletim de ocorrência nº 2212216/2021, delegacia eletrônica. Veio tomar conhecimento de que foi detido um indivíduo na posse do veículo Virtus e, em sala específica para fins de reconhecimento, reconheceu o indivíduo chamado LUCAS GONÇALVES SANTANA, afirmando ser o mesmo indivíduo que o abordou quando estava no interior do veículo e, no momento dos fatos, o mesmo fazia uso de uma arma de fogo. Disse que seu aparelho celular não foi recuperado.

Em juízo, o ofendido Douglas reconheceu o acusado LUCAS (número 02), sem sombra de dúvidas como sendo um dos autores do delito.

Declarou que foram abordados por dois indivíduos armados. Um indivíduo foi ao lado do motorista e o outro foi até ao seu lado. Foi puxado, juntamente com sua filha, bruscamente para fora do carro pelo roubador. Após, eles entraram no veículo e tomaram rumo ignorado. Levaram o seu celular, que não foi recuperado. Fez o reconhecimento na delegacia. Não conhecia a pessoa que fez o reconhecimento. Viu apenas uma arma. O réu LUCAS (número 02) se aproximou do seu lado. Do motorista, levaram o veículo e a carteira. O veículo foi encontrado no mesmo dia. Quatro pessoas foram mostradas durante o reconhecimento na delegacia. O réu LUCAS estava com uma blusa cor branca ou cinza no dia dos fatos. Primeiramente fez o reconhecimento por foto e depois fez o reconhecimento pessoal com outras pessoas. Tem certeza absoluta de que o réu LUCAS é o autor do roubo. O roubo aconteceu por volta das 16 horas da tarde e o veículo foi encontrado por volta das 23 horas.

Os policiais militares Guilherme Afonso Stefano e Silva e Anderson Augusto Lisboa da Costa, que realizaram a prisão dos réus, foram ouvidos em ambas as fases da persecução penal e narraram, de forma uníssona e detalhada, a diligência realizada.

Na delegacia (fls. 03 e 04), disseram que no início do serviço, por volta das 17h30min do dia 21/11/2021, receberam informação via COPOM de que o automóvel VW/Virtus de placas GKG8G35 havia sido roubado havia poucos minutos. Desta feita, as viaturas da área iniciaram patrulhamento com vistas ao referido veículo, sendo que, por volta das 23h40min, visualizaram o automóvel em tela, sem placas, trafegando pela rua Secundino Domingues em alta velocidade, instante em que decidiram se aproximar e emitiram sinais sonoros e luminosos de parada. O indivíduo que dirigia o VW/Virtus, então, acelerou o automóvel e iniciou fuga, atravessando diversos sinais semafóricos vermelhos, sentido favela das linhas correntes. Ao chegar à rua General Irulegui Cunha, o motorista do veículo VW/Virtus parou o automóvel, momento em que quatro indivíduos desembarcaram, dentre eles LUCAS GONÇALVES SANTANA, do banco do passageiro da frente, e CÁSSIO ANTONIO RAFAEL SAMAEL LELLIS E SILVA, do banco direito traseiro. Os quatro indivíduos iniciaram fuga para dentro da favela das linhas correntes e foram perseguidos pelos depoentes. O policial Guilherme conseguiu capturar CÁSSIO, enquanto o soldado Anderson capturou LUCAS. Os outros dois indivíduos conseguiram fugir. Pois bem, em conversa informal

pelo local dos fatos, LUCAS disse que o VW/Virtus havia sido pego para "cortar", ou seja, estariam o transportando para desmanche. LUCAS, ademais, negou que tivesse roubado o automóvel. CÁSSIO, por seu turno, nada disse acerca dos fatos.

O policial Guilherme acrescentou, em juízo, que, no início da noite, houve a queixa da subtração de um veículo Virtus. Em patrulhamento, por volta da meia noite, encontraram o veículo com as mesmas características informadas e deram ordem de parada. O veículo se evadiu logo em seguida até uma comunidade, onde os quatro ocupantes desceram do veículo e dois deles correram para o interior da comunidade. Os outros dois ocupantes do veículo, LUCAS e CÁSSIO, foram detidos. Foi o responsável pela detenção do acusado CÁSSIO. Não perdeu o réu CÁSSIO de vista durante a fuga. CÁSSIO e LUCAS estavam ao lado direito do veículo. O carro estava batido. Pelo que se recorda, foram encontrados um celular e certa quantia em dinheiro no interior do veículo. Teve contato com as vítimas somente no distrito policial, mas não conversou com os ofendidos. Afirmou que não sabe se fotografias foram mostradas às vítimas. Não havia show de pagode durante a abordagem. Não conhecia os acusados.

O policial Anderson disse, em juízo, que receberam informações do roubo de um veículo. Em patrulhamento, por volta das 23h30m, encontraram um veículo nas mesmas características e sem o respectivo emplacamento, motivo pelo qual decidiram pela abordagem. O veículo desrespeitou a ordem de parada e iniciaram o acompanhamento. Próximo a uma comunidade, os quatro ocupantes do veículo desembarcaram, dois correram para o interior da comunidade e dois correram no sentido contrário. Deteve o réu LUCAS, sem perdê-lo de vista. O réu LUCAS somente disse que correu por medo da polícia. Os dois acusados detidos saíram do lado direito do veículo. Dentro do veículo, encontraram um celular. Havia um fluxo normal de pessoas no momento da abordagem. Não se recorda de show durante a abordagem. Não se recorda de ver criança no momento da abordagem com o réu LUCAS. Não houve tiroteio ou lançamento de bomba. Não presenciou o reconhecimento dos acusados. Não tem conhecimento se alguém mostrou fotografias do réu LUCAS durante o reconhecimento.

Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que os policiais não estão impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado.

Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com espeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na manutenção da ordem do sistema carcerário e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Outrossim, os Policiais, segundo afirmaram, sequer conheciam os réus, o que confirmado por eles próprios, e interesse algum teriam em prejudicá-los, imputando-lhes falsamente o cometimento de crime tão grave. Em nada aproveitaria aos Policiais a prisão supostamente ilegal.

A testemunha de defesa Israel, em audiência, disse que não conhecia os réus LUCAS e

CÁSSIO. Afirmou que presenciou o roubo, já que foi em frente a sua residência. Ouviu alguém dizendo "sai, sai" e foi verificar o que ocorria. Visualizou duas pessoas altas e de cor parda entrando no veículo. Estava a uma distância de aproximadamente 4 metros. Não viu ninguém com revólver. Afirmou que foi procurado pela irmã do réu LUCAS acerca de filmagens sobre o roubo. As pessoas que viu entrando no carro eram magras, mais de um metro e oitenta de altura. Viu uma pessoa com boné e outra sem boné. Não visualizou as vítimas saindo do carro. O veículo era da cor preta.

A testemunha de defesa Luís Gustavo disse que conhecia o réu LUCAS. Disse que não presenciou o roubo. Visualizou o réu LUCAS, depois do horário do almoço, por volta de duas ou três horas da tarde, quando abre sua adega, e viu que ele saiu do local somente às 20h ou 21 horas. Não conhece o réu CÁSSIO. LUCAS estava em um evento que ocorria no local. Viu o acusado LUCAS por toda a tarde, pois este permaneceu a tarde inteira consumindo bebida em sua adega. Escutou tiros e bombas.

A informante Eliana Oliveira disse conhecer o réu LUCAS, seu namorado. No dia dos fatos, estavam em um pagode na companhia de LUCAS durante toda a tarde e noite e, em nenhum momento, LUCAS saiu do seu lado. LUCAS foi preso somente por volta das 23 horas. Teve tiroteio e lançamento de bombas. Disse que a criança também permaneceu o tempo todo no referido pagode.

A informante Erica Oliveira de Sousa disse ser amiga íntima do réu LUCAS. Afirmou não ter presenciado o roubo, mas presenciou o momento em que ele foi detido. Os policiais chegaram perguntando quem tinha passagem e ele respondeu positivamente, quando foi levado para a abordagem. Teve tiroteio e lançamento de bombas.

A informante Valéria, amiga íntima de LUCAS, disse que viu o momento em que abordaram o réu LUCAS. Os policiais perguntaram para todos quem tinha passagem pela polícia, momento em que LUCAS disse que possuía. Os policiais retiraram sua filha de seu colo e o levaram.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática de roubo pelo acusado LUCAS e receptação simples pelo acusado CÁSSIO.

DO DELITO DE ROUBO - RÉU LUCAS

A firmeza das vítimas ao narrarem a conduta do réu LUCAS e confirmarem a autoria do roubo, realizando o reconhecimento pessoal do acusado em solo policial, o qual foi confirmado em juízo, somados aos depoimentos dos policiais que detiveram o acusado LUCAS, ocupando o veículo roubado após a prática do roubo, não deixam dúvidas de que LUCAS praticou o crime de roubo em questão.

Afasta-se a alegação de nulidade do reconhecimento ofertado pelas vítimas na fase inquisitiva, em razão de ter sido apresentada fotografia do réu LUCAS, uma vez que o ato de reconhecimento se repetiu na Delegacia e em Juízo, de forma pessoal, observando-se as formalidades legais. Conforme os relatos, a vítima Douglas narrou que 4 pessoas lhe foram mostradas; no mesmo sentido, o ofendido Aurélio confirmou que uma segunda pessoa foi colocada juntamente com o réu LUCAS.

No mais, quanto à alegação de inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal legais, necessário ressaltar que dizem respeito à fase judicial e que, no presente caso, foram observadas, sendo que a Defesa menciona o reconhecimento pessoal realizado em solo policial.

De todo modo, é sabido que eventuais irregularidades ocorridas durante o inquérito policial não têm o condão de macular a ação penal, mormente no caso presente em que não se verificou prejuízo à ampla defesa.

Outrossim, diante da impossibilidade de afirmar seu álibi e o firme reconhecimento realizado pelas vítimas, outro desfecho não resta senão a prolação do decreto condenatório.

Isto porque a versão do acusado LUCAS - de que não estava no veículo - restou totalmente afastada pelos seguros depoimentos dos policiais, que foram claros no sentido que o detiveram após sair do veículo objeto de roubo, confirmando ainda que em nenhum momento perderam LUCAS e o corréu de vista.

Ademais, em que pese a testemunha Israel ter afirmado que os supostos assaltantes seriam pessoas de estaturas altas, aproximadamente 1,80m de altura, embora o acusado LUCAS não tenha as características mencionadas, tal fato não tem o condão de infirmar a acusação, tendo em vista que as vítimas tiveram contatos visuais próximos com o réu LUCAS e ambas foram firmes no reconhecimento realizado em juízo, oportunidade em que confirmaram a participação do acusado LUCAS no delito de roubo em que foram vítimas, bem como que não o conheciam de data anterior, razão pela qual não teriam motivos para acusa-lo da prática de delito de extrema gravidade.

Frise-se, deste modo, que as meras impressões pessoais da testemunha Israel acerca das supostas características físicas dos assaltantes não são suficientes para infirmar o reconhecimento seguro das vítimas, realizado em ambas as fases, com relação ao réu LUCAS, até porque os ofendidos tiveram contato direto com os autores do crime, enquanto o contato visual da testemunha foi de distância considerável, cerca de 4 metros, e em menor tempo, uma vez que visualizou somente o momento em que eles entraram no carro, conforme mencionado em seu próprio relato.

No mais, resta evidente que demais testemunhas de defesa ouvidas, à exceção de Israel, que não presenciou o momento da abordagem, possuem relação próxima com o réu LUCAS, sendo uma delas namorada do acusado e as demais possuem relação estreita de amizade com o réu ou o conhece, ainda que superficialmente, do lugar onde o acusado alegou que estaria no momento dos fatos, tal como a testemunha Luis Gustavo, denotando assim que apresentaram versões com clara intenção de inocentar o réu de qualquer responsabilidade no delito de roubo em questão.

De mais a mais, as diligências referentes à requisição de informações junto à ANATEL e o laudo das impressões pessoais, ao contrário do que alegado pela defesa do réu LUCAS, tornaram-se despiciendas, vez que a prova oral foi suficiente para esclarecer os fatos.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos - da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma pelo acusado LUCAS. Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

Restou evidenciada a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, visto que as vítimas foram firmes ao relatarem a abordagem realizada por dois indivíduos os quais, após o roubo, se evadiram na posse dos bens subtraídos.

De rigor ainda o reconhecimento da majorante do inciso I, do §2º-A, do artigo 157. No caso presente, restou comprovada pelas declarações firmes das vítimas também que os indivíduos se utilizaram de uma arma de fogo para subjugar-las e subtrair os bens e, além disso, as duas vítimas reconheceram o acusado LUCAS como o assaltante que portava a arma de fogo, no roubo em que foram vítimas.

Neste ponto, insta salientar que a ausência de apreensão da arma e, por conseguinte, de exame pericial, visando aferir sua potencialidade ofensiva, não

impede o reconhecimento da causa de aumento. Ainda constitui entendimento jurisprudencial que, se a palavra do ofendido pode o mais, identificar o roubador, seria um contrassenso não admitir pudesse o menos, isto é, comprovar a presença e/ou a utilização de arma.

Ainda, está configurado o concurso formal entre os delitos de roubo, nos termos do art. 70 do Código Penal, porquanto a conduta do réu atingiu o patrimônio de duas vítimas, vez que subtraiu o veículo, o aparelho celular e o dinheiro de propriedade da vítima Aurélio e ainda um aparelho celular de propriedade do ofendido Douglas. Tal fato, em que pese não constar na capitulação jurídica da denúncia, encontra-se devidamente descrito, razão pela qual se aplica o disposto no artigo 383, do Código de Processo Penal.

DELITO DE RECEPÇÃO - RÉU CASSIO.

Cumprе ressaltar, quanto ao crime de receptação, imputado ao acusado CASSIO, o Boletim de Ocorrência de fls. 57/58 evidencia o crime anterior de roubo ocorrido momentos antes da localização do veículo pelos policiais, também comprovado pelos depoimentos das vítimas, em ambas as fases da persecução penal.

Ademais, somente a título de ilustração, a ausência de documentação e de emplacamento do veículo, a proximidade com o roubo, bem como a falta de explicação plausível sobre a procedência do veículo indicam que o denunciado CASSIO tinha conhecimento de origem espúria deste.

Com efeito, nos crimes de receptação, a mera posse da "res" pelo agente firma presunção "juris tantum" do conhecimento clandestino da coisa e o obriga a justificar, devida e licitamente, sua posse, o que não ocorreu no caso presente, ressaltando-se, uma vez mais, que a versão exculpatória de CASSIO não foi corroborada por nenhum elemento de prova. Muito pelo contrário, os policiais ouvidos em juízo confirmaram que ele foi detido após abandonar o veículo roubado e, em momento algum, perderam-no de vista.

Afasta-se, pois, qualquer possibilidade concernente à absolvição.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática dos crimes pelos acusados, de modo que a única solução possível para o caso vertente é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

DO DELITO DE ROUBO - RÉU LUCAS.

Inicialmente, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima), tem-se que o delito foi praticado em plena via pública e luz do dia, o que evidencia a personalidade extremamente ousada do agente, tem-se a circunstância mais gravosa do crime, visto que o roubo de veículo automotor configura delito que se reveste de muito maior gravidade que o de outra coisa qualquer, como um simples aparelho de som ou um televisor. A intensidade do dolo é imensamente distinta e superior. Ora, se a pena mínima seria aplicável ao roubo de um simples aparelho de telefonia celular, razoável a fixação da pena-base, neste caso, acima do mínimo cominado à espécie. Ainda, quanto ao delito de roubo, verifica-se o prejuízo suportado pelas vítimas que não recuperaram os celulares roubados e o proprietário do veículo que relatou um prejuízo de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a reparação do automóvel. Assim, fixo a pena-base acima dos patamares mínimos

cominados à espécie, isto é, em 05 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes. Assim, fica a pena provisória do réu em 05 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, presente a majorante do concurso de agentes quanto ao roubo, cumpre exasperar as sanções em 1/3 (um terço), contribuindo para uma maior intimidação das vítimas, restando, assim, por hora, em 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Outrossim, presente a majorante do inciso I, do §2º-A, do art. 157 do CP, acresce-se as penas em 2/3 (dois terços), restando a sanção em 11 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 26 dias-multa.

Ademais, ainda na terceira fase, em razão do concurso formal, majoro a pena em 1/6 (um sexto), nos termos do caput do art. 70 do Código Penal, restando definidas para o réu LUCAS em 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e 52 dias-multa, de valor unitário mínimo atualizado, observada a regra do artigo 72 CP.

Por derradeiro, no que tange ao regime prisional do crime de roubo, tendo em vista a gravidade concreta do roubo, as circunstâncias judiciais negativas, bem como a quantidade de pena aplicada, fixo a modalidade inicial fechada.

DO DELITO DE RECEPÇÃO: RÉU CASSIO:

Inicialmente, consigne-se que a receptação de veículo automotor configura delito que se reveste de muito maior gravidade que o de outra coisa qualquer, como um simples aparelho de som ou um televisor. A intensidade do dolo é imensamente distinta e superior. Ora, se a pena mínima seria aplicável à receptação de um simples aparelho de telefonia celular, razoável a fixação da pena-base, neste caso, acima do mínimo cominado à espécie. E o delito ainda foi praticado em plena luz do dia e via pública, o que evidencia a personalidade ousada e a periculosidade do agente. Desde nmodo, desfavoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal referentes às circunstâncias do crime e personalidade do agente, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, há que se reconhecer a agravante da reincidência específica em crimes patrimoniais (fls. 65 - 0002668-36.2018.8.26.0026 - roubo qualificado - 2ª Vara Criminal de São Paulo - roubo qualificado - transitada em 12/02/2019), pelo que majoro as penas em 1/5 (um quinto). Assim, fica a pena provisória do réu em 01 ano, 05 meses e 08 dias de reclusão e 14 dias-multa.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena a serem sopesadas, fica a pena definitiva do réu em 01 ano, 05 meses e 08 dias de reclusão e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Em seguida, descabido cogitar-se da substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direito em virtude da reincidência específica, e das circunstâncias judiciais negativas (artigo 44, inciso II e III, do Código Penal).

Por derradeiro, diante das circunstâncias judiciais mencionadas, notadamente, a reincidência específica, fixo o regime inicial de cumprimento de pena na modalidade inicial fechada.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR os acusados:

a) LUCAS GONÇALVES SANTANA, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal, às penas de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, de valor unitário mínimo atualizado;

b) CÁSSIO ANTONIO RAFAEL SAMUEL LELLIS E SILVA, como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Deixo de aplicar a detração penal, por entender que somente o Juízo das Execuções Penais pode aferir com segurança, analisados os requisitos legais (objetivos e subjetivos), o efetivo tempo que os réus permaneceram reclusos, uma vez que estes podem ter outras penas em cumprimento ou ainda na pendência, bem como a pertinência ou não da fixação de regime de mais brande.

Assim como deixo de conceder aos réus o direito de apelar em liberdade, por terem respondido ao presente processo presos, não se justificando suas solturas agora que condenados. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se Guias de Execução Provisória e lancem-se os nomes dos sentenciados no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA